

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 79/2556

นายอารีย์ สืบวงศ์

โจทก์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครู

จำเลย

และบุคลากรทางการศึกษา ที่ 1 กับพวก

รวม 2 คน

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา

คดีที่โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งโยกย้ายโจทก์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ขัดขวางการทำหน้าที่ของโจทก์และขัดต่อกฎหมาย เพราะโจทก์อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายลูกจ้างและการเจรจา ยังไม่มีข้อยุติซึ่งเป็นการดำเนินการของจำเลยที่ ๒ แต่เพียงผู้เดียว ขอให้เพิกถอนคำสั่งโยกย้ายโจทก์ และให้โจทก์กลับเข้ารับตำแหน่งเดิม กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่า คำสั่งโยกย้ายโจทก์ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมแล้ว กระบวนการยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นลงตามกฎหมายแล้ว เห็นว่า

โจทก์ทำสัญญาเป็นลูกจ้างขององค์การคำของจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ครูสภาและอำนวยความสะดวกให้แก่การศึกษา โดยผลิต จำหน่าย และพัฒนาสื่อการศึกษาทุกประเภท โดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและสามารถบริหารกิจการจนมีกำไร การดำเนินกิจการขององค์การคำของจำเลยที่ ๑ มีลักษณะเดียวกับการดำเนินการของเอกชนซึ่งเป็นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์กรรม และความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ มีลักษณะเป็นนายจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ประกอบกับโจทก์ขอให้เพิกถอนคำสั่งโยกย้ายอ้างว่าเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์เพราะเหตุที่โจทก์เป็นกรรมการสหภาพแรงงานและยื่นข้อเรียกร้อง อันเป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสองฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ส่วนจำเลยทั้งสองให้การโต้แย้งว่ามีสิทธิโยกย้ายโจทก์เพราะไม่มีข้อเรียกร้องอยู่ในระหว่างการเจรจา ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองจึงเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๗๙/๒๕๕๖

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

ศาลแรงงานกลาง

ระหว่าง

ศาลปกครองกลาง

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลแรงงานกลางส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดีและศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ นายอารีย์ สืบวงศ์ โจทก์ ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ๑ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ในฐานะผู้อำนวยการองค์การการค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลแรงงานกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๓๕/๒๕๕๔ หมายเลขแดงที่ ๑๙๗๑/๒๕๕๕ ความว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ เดิมตำแหน่งหัวหน้าส่วนแผนงาน ระดับ ๗ ฝ่ายบัญชี ปฏิบัติงานที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ คณะ

กรรมการลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีโจทก์เป็นกรรมการได้ยื่นข้อเรียกร้องประจำปี ต่อจำเลยที่ ๑ ต่อมาวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งโยกย้ายโจทก์ไป ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ ๘ สังกัดฝ่ายค้าปลีก ณ สถานีบริการ จำหน่ายน้ำมันจังหวัดอุดรดิตถ์ อันเป็นการกลั่นแกล้งและเป็นการโยกย้ายโจทก์โดย ไม่เป็นธรรม ขัดขวางการทำหน้าที่ของโจทก์และขัดต่อกฎหมาย เพราะโจทก์อยู่ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายลูกจ้างและการเจรจายังไม่มีข้อยุติ อีกทั้งยังมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของจำเลยที่ ๒ ในการเป็นผู้แทน เจรจาข้อตกลงสภาพการจ้างว่ามีอำนาจหรือไม่ นอกจากนี้การโยกย้ายโจทก์เป็นการ ดำเนินการของจำเลยที่ ๒ แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีมติที่ประชุมผู้บริหารเรื่องการ แต่งตั้งโยกย้ายในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ตามที่กล่าวอ้างในคำสั่ง โยกย้ายโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งโยกย้าย โจทก์และให้โจทก์กลับเข้ารับตำแหน่งเดิม กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกัน ชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่าพาหนะรับส่งบุตรของโจทก์พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า คำสั่งโยกย้ายโจทก์ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมต่อ โจทก์แล้ว ที่โจทก์กล่าวอ้างว่าถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมในระหว่างยื่นข้อเรียกร้อง สภาพการจ้าง ไม่เป็นความจริง เพราะกระบวนการยื่นข้อเรียกร้องประจำปี ๒๕๕๓ ได้เสร็จสิ้นลงตามกฎหมายแล้ว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยว กับสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับที่ให้สิทธิโจทก์เบิกค่าที่พัก ค่าขน ย้าย หรือค่าพาหนะเดินทาง และคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลแรงงาน แต่อยู่ในเขต อำนาจศาลปกครอง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นเรื่องที่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตกลงทำสัญญากับลูกจ้างของรัฐ อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนหนึ่งของรายได้เป็นเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน แต่มูลพิพาทคดีนี้เป็นเรื่องสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเกี่ยวข้องกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และเป็นกรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๓) คดีจึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงาน

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อองค์การคำของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จำเลยที่ ๑ ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะด้านจัดการศึกษา การที่จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างทำงานโรงพิมพ์ขององค์การคำของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งคือจำเลยที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองตกลงให้โจทก์เข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง กรณีพิพาทเกี่ยวกับการมีคำสั่งโยกย้ายโจทก์โดยจำเลยที่ ๒ ถือเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ไม่ใช่คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ มีคำสั่งโยกย้ายโจทก์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ขัดขวางการทำหน้าที่ของโจทก์และขัดต่อกฎหมาย เพราะโจทก์อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องฝ่ายลูกจ้างและการเจรจายังไม่มีข้อยุติ ทั้งการโยกย้ายโจทก์เป็นการดำเนินการของจำเลยที่ ๒ แต่เพียงผู้เดียว โดยที่ประชุมผู้บริหารไม่ได้ให้ความเห็นชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่งโยกย้ายโจทก์และให้โจทก์กลับเข้ารับตำแหน่งเดิม กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่า คำสั่งโยกย้ายโจทก์ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมต่อโจทก์แล้ว ที่โจทก์กล่าวอ้างว่าถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมในระหว่างยื่นข้อเรียกร้องสภาพการจ้างไม่เป็นความจริง เพราะกระบวนการยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นลงตามกฎหมายแล้ว เห็นว่า โจทก์ทำสัญญาเป็นลูกจ้างขององค์การค้ำของจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ ศุภสภาและอำนวยความสะดวกให้แก่การศึกษา โดยผลิต จำหน่าย และพัฒนาสื่อการศึกษาทุกประเภท โดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานใดและสามารถบริหารกิจการจนมีกำไร จะเห็นได้ว่า การดำเนินกิจการขององค์การค้ำของจำเลยที่ ๑ มีลักษณะเดียวกับการดำเนินการของเอกชนซึ่งเป็นการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์กรรม นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ มีลักษณะเป็นนายจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ประกอบกับโจทก์ฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนคำสั่งโยกย้ายดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์เพราะเหตุที่โจทก์เป็นกรรมการสหภาพแรงงานและยื่นข้อเรียกร้อง ซึ่งข้อเท็จจริงได้ความตาม

คำฟ้องและคำให้การว่า โจทก์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสหภาพแรงงานองค์การ
คำของคุรุสภาซึ่งจดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ตามใบ
สำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานองค์การคำของคุรุสภาตามพระ
ราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ โจทก์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะ
กรรมการลูกจ้างขององค์การคำของจำเลยที่ ๑ ตามคำสั่งสหภาพแรงงานองค์การคำ
ของคุรุสภา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างขององค์การคำของสำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อมาโจทก์
ในฐานะรองประธานสหภาพแรงงานองค์การคำของคุรุสภา ปฏิบัติการแทนประธาน
สหภาพแรงงานองค์การคำของคุรุสภา ทำหนังสือยื่นข้อเรียกร้องประจำปี ๒๕๕๓ ต่อ
จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้อำนวยการองค์การคำ โดยขอให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สภาพการจ้างทั้งในส่วนที่มีผลกระทบต่อค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นอันเกี่ยว
กับการจ้างหรือการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การคำของคุ
รุสภา ตามหนังสือที่ สร.อค ๕๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ อันเป็นการใช้สิทธิ
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ต่อมาจำเลยที่ ๒ ออกคำสั่งองค์การ
คำของ สกสค. ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่องตั้งหน่วยงาน แต่งตั้ง
และย้ายพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การคำของ สกสค. โยกย้ายโจทก์ไปปฏิบัติหน้าที่ต่าง
จังหวัด อันเป็นเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยทั้งสองฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ในขณะที่จำเลยทั้งสองให้การโต้แย้งว่ามีสิทธิโยกย้าย
โจทก์เพราะไม่มีข้อเรียกร้องอยู่ในระหว่างการเจรจา ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เห็นได้ว่า ข้อพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองเป็น
ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง และเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน

และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง นายอารีย์ สืบวงศ์ โจทก์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ๑ นาย
สันติภาพ อินทรพัฒน์ ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) ไพโรจน์ วายุภาพ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายไพโรจน์ วายุภาพ) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลโท สุขสันต์ สิงหเดช (ลงชื่อ) พลโท อาชวัน อินทรเกสร

(สุขสันต์ สิงหเดช) (อาชวัน อินทรเกสร)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

พ.ศ.2522